РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2-356/2020

Номер дела: **2-356/2020**

УИН: **28RS0019-01-2020-000563-65**

Дата начала: **03.08.2020**

Дата рассмотрения: **28.08.2020**

Суд: **Серышевский районный суд Амурской области**

Судья: **Демяненко Н.А.**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Серышевского района в интересах неопределенного круга лиц (в порядке ст. 45 ГПК РФ)		
ОТВЕТЧИК	Администрация Серышевского района		
ОТВЕТЧИК	МАОУ СОШ № 2 пгт. Серышево		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Муниципальное Учреждение отдел образования администрации Серышевского района Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			03.08.2020
			04.08.2020
	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		04.08.2020
			04.08.2020

Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству	19.08.2020
	19.08.2020
Вынесено решение по делу	28.08.2020
	02.09.2020

Решение

№ – 356/2020

УИД 28RS0019-01-2020-000563-65

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 августа 2020 года пгт Серышево

Серышевский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Демяненко Н.А.,

при секретаре судебного заседания Мирюк Н.В.,

с участием представителя истца помощника прокурора Серышевского района Жунковской О.Ю.,

представителей администрации Серышевского района Амурской области Горожанкина С.В., Отдела образования администрации Серышевского района Слащевой Ю.С., действующих на основании доверенностей,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Серышевского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к МОАУ СОШ № 2 пгт. Серышево, администрации Серышевского района Амурской области о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения, возложении обязанности профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Серышевского района, действуя в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с настоящим иском и в обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой Серышевского района проведена проверка исполнения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях района. Выполнение обязанностей направлено на обеспечение безопасности учащихся и работников учреждения образования во время образовательного процесса, их защиту от любых посягательств со стороны третьих лиц. Данные меры являются профилактическими и направлены на противодействие террористической деятельности. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № пгт Серышево, расположенное по адресу: <адрес>, пгт Серышево, <адрес>, осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного приказом МУ Отдела образования администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно п. 1.1.4 – п. 1.1.7 Устава, Детский сад №, Детский сад №, ФИО2 СОШ <адрес> и ФИО2 СОШ <адрес> являются структурными подразделениями МАОУ СОШ № пгт Серышево. В ходе проведения проверки установлено, что в результате проведенного обследования и категорирования в 2019 году МАОУ СОШ № пгт Серышево, Структурному подразделению Детский сад № присвоены 3 категории опасности, Структурному подразделению Детский сад № и ФИО2 СОШ <адрес>, СОШ <адрес> присвоены 4 категории опасности. Вместе с тем, в нарушение

вышеуказанных требований законодательства МАОУ СОШ № пгт Серышево и ее обособленные структурные подразделения не обеспечены должным образом антитеррористической защищенностью объекта (территории): 1. МАОУ СОШ № пгт Серышево не обеспечено: оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;. Детский сад № не обеспечено: оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; дооборудование объекта (территорию) системой наружного освещения; оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); капитальный ремонт пожарной сигнализации.. Детский сад № не обеспечено:оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.. ФИО2 СОШ <адрес> не обеспечено: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение (дооборудование) объекта (территории) системой наружного освещения. ФИО2 СОШ <адрес> не обеспечено:оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оснащение (дооборудование) объекта (территории) системой наружного освещения. Выше установленное сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждениях, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, так как не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних детей и повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущербу имущества. Из актов категорирования, паспортов безопасности образовательных учреждений следует, что фактически на 2020 год мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории) фактически не запланированы, сроки осуществления указанных мероприятий на сентябрь – декабрь 2021 года и 2022 год установлены без

должного обоснования. По факту выявленных нарушений прокурором района ДД.ММ.ГГГГ на имя директора МАОУ СОШ № пгт Серышево внесено представление, которое рассмотрено, конкретные меры к устранению выявленных нарушений не приняты. Из информации МАОУ СОШ № пгт Серышево от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что нарушения не устранены, частичное выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий) планируется в 2020 году, в остальной части в 2021 году. Согласно п. 1.3 Устава учредителем МАОУ СОШ № пгт Серышево является муниципальное образование Серышевский район Амурской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет Муниципальное учреждение Отдел образования администрации Серышевского района. Из пункта 2.4 Устава следует, что к компетенции МАОУ СОШ № пгт Серышево в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями. Предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Пунктом 6.3 Устава закреплено, что собственником имущества является муниципальное образование Серышевского района.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы является, в том числе, бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций (п. 6.8 Устава). Таким образом, исполнение требований нормативных правовых актов по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности является обязанностью не только муниципальных образовательных учреждений, но и органов местного самоуправления как их учредителей и собственников имущества этих учреждений. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания несовершеннолетних учащихся и работников образовательного учреждения. Несоблюдение органом местного самоуправления и образовательным учреждением вышеуказанных норм законодательства создает непосредственную угрозу совершению террористического акта, что может в свою очередь повлечь негативные последствия для жизни и здоровья граждан. В связи с изложенным, на основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», просит обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ФИО3 общеобразовательную школу № пгт Серышево в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: - оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; - оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. 2. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Среднюю общеобразовательную школу №2 пгт Серышево в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Структурного подразделения Детский сад № 6, расположенного по адресу: <адрес>А, а именно: - оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта (территории), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в», «г» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006; - оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; - оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999; - оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 25, п. 29, п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; - обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии с требованиями п.п. «б» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; - произвести капитальный ремонт пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № . 3. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ФИО3 общеобразовательную школу № пгт Серышево в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Структурного подразделения Детский сад №, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, ул. Чапаева, д. 1 и ул. Ковалёва, <адрес>, а именно:

- оснастить объекты (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006; - оборудовать объекты (территории) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ФИО3 общеобразовательную школу № пгт Серышево в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) ФИО2 общеобразовательной школы <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>А, а именно: - оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006; - оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006. - оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999. 5. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Среднюю общеобразовательную школу № пгт Серышево в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) ФИО2 общеобразовательной школы <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: - оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения

войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; - оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999. 6. Обязать администрацию Серышевского района в течение месяца с даты вступления решения суда в законную силу профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № пгт. Серышево и структурных подразделений Детский сад №, Детский сад №, ФИО2 общеобразовательной школы <адрес> и ФИО2 общеобразовательной школы <адрес>.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора <адрес> ФИО6 в полном объёме поддержав доводы искового заявления, от требований в части - оснастить объекты ФИО2 общеобразовательной школы <адрес> и ФИО2 общеобразовательной школы <адрес> системой наружного освещения отказалась. На удовлетворении остальных требований настаивала в полном объеме.

Представитель ответчика Муниципального общеобразовательного автономного учреждения ФИО3 общеобразовательная школа <адрес> № пгт Серышево в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом. В суд поступило заявление о рассмотрении дела без их участия, поддерживают возражения представленные отделом образования администрации <адрес>.

В судебном заседании представитель ответчика администрации Серышевского района Амурской области Горожанкин С.В., с исковыми требованиями в части обеспечения в полном объёме антитеррористической защищенностью объектов согласился. Однако не согласившись с предложенным прокурором Серышевского района сроком устранения нарушений суду показал, что в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее - Требования N 1006) в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий). В соответствии с пунктом 14 Требований N 1006 всем объектам (территориям) присваивается категория опасности, соответствующая наивысшему количественному показателю любого из критериев категорирования, указанных в пункте 13 настоящих требований. Результаты работы комиссии согласно пункту 15 Требований N 1006 оформляются актом обследования и категорирования объекта (территории), который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее последнего дня работы комиссии. Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется в 2 экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории). В декабре 2019 г. утверждены паспорта безопасности: МОАУ СОШ №и 2 шт. Серышево и его структурные подразделения: ФИО2 СОШ <адрес>; ФИО2 СОШ <адрес>; Детский сад №; Детский сад №. Все паспорта безопасности прошли согласование с УФСБ России по <адрес>, ФГКУ "ОВО ВНГ России по <адрес> " и ОНД и ПР по <адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по <адрес>, в соответствии с которыми, здание МОАУ СОШ №и 2 шт. Серышево отнесено к 3 категории опасности объекта; здание ФИО2 СОШ <адрес> отнесено к 4 категории опасности объекта; здание ФИО2 СОШ <адрес> отнесено к 4

категории опасности объекта; здание Детский сад № отнесено к 4 категории опасности объекта; здание Детский сад № отнесено к 3 категории опасности объекта.

В соответствии с п. «е» пункта Требований № , комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта с учетом категории объекта, а также, сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом. Реализация выполнения вышеперечисленных мероприятий для образовательного учреждения МОАУ СОШ № пгт Серышево и его структурных подразделений- ФИО2 запланирована на 2020 и 2021 годы, согласно раздела 9 «выводы и рекомендации» Актов обследования и категорирования. Составлены соответствующие сметы, поданы заявки на выделение средств. Таким образом, сроки выполнения недостающих мероприятий по антитеррористической защищенности в указанных образовательных организациях не выходят за пределы сроков (2 финансовых года), установленных в Акте обследования и категорирования для данных учреждений. Следовательно, оснований для удовлетворения в части заявленного иска не имеется. На основании изложенного, в соответствии со статьей 149 ГПК РФ просил заявленных исковых требованиях прокурора <адрес> к МОАУ СОШ № пгт Серышево, <адрес> об обязании устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения - в части установления сроков (в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу) - отказать. Установить новые сроки для исполнения мероприятий антитеррористической защищенности в образовательных организациях, согласно сроков, указанных в Актах обследования и категорирования.

В судебном заседании представитель третьего лица - Отдела образования администрации Серышевского района Слащева Ю.С., действующая на основании доверенности, поддержав доводы представителя администрации Серышевского района и доводы письменных возражений, не согласившись с предложенным прокурором Серышевского района сроком устранения нарушений, просила суд определить сроки устранения нарушений согласно установленным актам обследования и категорирования объектов.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Министерство образования и науки Амурской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён своевременно и надлежащим образом. Ходатайств об отложении не поступало.

В силу ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из содержания п. 4 ст. 27 Закона РФ от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Согласно ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Обстоятельства дела, свидетельствуют о том что, реализуя эти предоставленные Законом полномочия в рамках рассмотрения настоящего дела по правилам ст. 45 ГПК РФ

прокурор Серышевского района вправе был обратиться в суд с настоящим заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, которые не могли сами обратиться в суд.

Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статьей 41 Конституции РФ, предусмотрено, что каждый имеет право на охрану здоровья.

В силу ч. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей независимо от того предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Как следует из ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципах защиты их прав, ответственности должностных лиц за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Согласно п.п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательного учреждения относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации; также образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28).

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации").

В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. п. 1, 7 ст. 2 Федерального закона N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта (п. 6 ст. 3 Закона).

Согласно п. 3.1 ст. 5 указанного Федерального закона, юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу пп. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в РФ, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 года основными задачами противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), (далее - Требования).

Указанные Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений (п. 17 требований).

В соответствии с п. 24 Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются в том числе следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В силу п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 24 требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В силу п. 6 Требований в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Для проведения категорирования объекта (территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), создается комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) (п. 8 Требований).

Согласно п. 11 Требований комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 пгт Серышево, расположенное по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, ул. Чехова, д.3, осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного приказом МУ Отдела образования администрации Серышевского района от 28.12.2015 № 379 (далее – Устав).

Согласно п. 1.1.4 – п. 1.1.7 Устава, Детский сад №3, Детский сад № 6, филиал СОШ с. Казанка и филиал СОШ с. Лермонтово являются структурными подразделениями МАОУ СОШ №2 пгт Серышево.

Пунктами 6.1 и 11 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования Серышевского района закреплено, что к полномочиям администрации Серышевского района относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

Согласно п. 1.3 Устава учредителем МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево является муниципальное образование Серышевский район Амурской области. Функции и полномочия

учредителя осуществляет Муниципальное учреждение Отдел образования администрации Серышевского района.Из пункта 2.4 Устава следует, что к компетенции МАОУ СОШ №2 пгт Серышево в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями. Предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.

Пунктом 6.3 Устава закреплено, что собственником имущества является муниципальное образование Серышевского района.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы является, в том числе, бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций (п. 6.8 Устава).

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Серышевского района проведена проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних, противодействии терроризму и повышения уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В ходе проверки установлено, что МАОУ СОШ № пгт Серышево, Структурному подразделению Детский сад № присвоены 3 категории опасности, Структурному подразделению Детский сад № и ФИО2 СОШ <адрес>, СОШ <адрес> присвоены 4 категории опасности.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований законодательства МАОУ СОШ № пгт Серышево и ее обособленные структурные подразделения не обеспечены должным образом антитеррористической защищенностью объекта (территории):

МАОУ СОШ № пгт Серышево не обеспечено: оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Детский сад № не обеспечено: оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; дооборудование объекта (территорию) системой наружного освещения; оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); капитальный ремонт пожарной сигнализации.

Детский сад № не обеспечено: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

ФИО2 СОШ <адрес> не обеспечено: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

ФИО2 СОШ <адрес> не обеспечено: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Приказом начальника Отдела образования администрации Серышевского района № 113 от 8 октября 2019 года создана межведомственная комиссия по категорированию и обследованию объектов образования.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) МОАУ СОШ № пгт Серышево, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ директором школы МОАУ СОШ № <адрес> присвоена 3 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- до февраля 2020г. разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

- до февраля 2020г разработать инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму отвечающая постановлению.

- до января 2021г. оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

- до октября 2021г. оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта.

- не реже двух раз в год проводить практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта.

- ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещении.

- два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории).

- постоянно не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

- постоянно организовать взаимодействие с ФСБ и Росгвардии

- до сентября 2021г. оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) ФИО2 МОАУ СОШ № пгт Серышево – структурного подразделения Детский сад №, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ директором школы МОАУ СОШ № <адрес>, учреждению присвоена 3 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- до января 2020г. разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

- до февраля 2020 г. разработать инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму отвечающая постановлению.

- до декабря 2021г. оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств I передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск

национальной гвардии Российской Федерации).

- до декабря 2021 г оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта.

- ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещении.

- два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории).

- постоянно не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

- до декабря 2021 г. оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой наружного освещения.

- постоянно организовать взаимодействие с ФСБ и Росгвардии.

- до декабря 2021 г. оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов.

- до декабря 2021 г обеспечить архивирование и хранение данных в течении одного месяца.

- до декабря 2021 г. обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны ВНГ РФ,

военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной ФСВНГ РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

- до декабря 2021 г. оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта контрольно-пропускным пунктом (постами охраны).

- до декабря 2021 г. оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.

- до декабря 2021 г. сделать капитальный ремонт пожарной сигнализации.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) ФИО2 МОАУ СОШ № пгт Серышево – структурного подразделения Детский сад №, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ директором школы МОАУ СОШ № <адрес>, учреждению присвоена 4 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- до февраля 2020 г. разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

- до февраля 2020 г. разработать инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму отвечающая постановлению.

- до октября 2021г. оборудовать объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или с систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии.

- до октября 2021 г оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта.

- ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещении.

- два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории).

- постоянно не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

- постоянно организовать взаимодействие с ФСБ и Росгвардии.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) ФИО2 МОАУ СОШ № пгт Серышево – ООШ <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>А, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ заведующей ФИО2, учреждению присвоена 4 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии.

- до октября 2021 г. оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами)экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта.

- ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникации, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещении.

- два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории).

- постоянно не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

- до октября 2021 г. оснастить (дооборудовать) объект (территорию)системой наружного освещения.

- до февраля 2020 г. привести в соответствие частичный ремонт ограждения.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) ФИО2 МОАУ СОШ № пгт Серышево – СОШ ФИО3 общеобразовательной школы <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ заведующей ФИО2, учреждению присвоена 4 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- до января 2020 г. разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

-до января 2020 г. разработать инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму отвечающая постановлению.

- до октября 2021 г. оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений и подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или систему обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» и постоянно поддержание их в исправном состоянии.

- до октября 2021г. оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами)экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта.

- ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещении.

-два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории).

-постоянно не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

- до октября 2021г. оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой наружного освещения.

-постоянно организовать взаимодействие с ФСБ и Росгвардии.

- до октября 2020 г. привести в соответствие следующие инженерно-технические средства: ограждение нуждается в ремонте.

ДД.ММ.ГГГГ главой администрации <адрес> утверждёны паспорта безопасности в МОАУ СОШ№ <адрес>, ФИО2: СОШ <адрес>, в Структурном подразделении Детский сад №.

ДД.ММ.ГГГГ главой администрации <адрес> утверждён паспорт безопасности в Структурном подразделении Детский сад №.

ДД.ММ.ГГГГ главой администрации <адрес> утверждён паспорт безопасности в ФИО2 СОШ <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ прокурором <адрес> в отношении директора МОАУ СОШ № пгт Серышево вынесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, в частности, предъявлено требование о принятии неотложных мер к устранению отмеченных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что на настоящий момент в МОАУ СОШ № пгт. Серышево не обеспечена должным образом антитеррористическая защищенность объекта (территории): МАОУ СОШ № пгт Серышево не обеспечено: оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Детский сад № не обеспечено: оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; дооборудование объекта (территорию) системой наружного освещения; оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации,

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); капитальный ремонт пожарной сигнализации.

Детский сад № не обеспечено: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

ФИО2 СОШ <адрес> не обеспечено: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

ФИО2 СОШ <адрес> не обеспечено: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

В силу п. 7.1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа отнесено к вопросам местного значения муниципального, городского округа.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 1.1 Устава МОАУ СОШ № пгт Серышево учреждение учреждено муниципальным образованием <адрес>. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией <адрес> в лице Муниципального учреждения Отдела образования администрации <адрес>.

Исходя из вышеперечисленных положений нормативных правовых актов, возложение обязанности на администрацию <адрес> по обеспечению финансирования мероприятий, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности МОАУ СОШ № пгт Серышево и филиалов СОШ в <адрес>, СОШ в <адрес>, Детский сад № , Детский сад № за счет средств бюджета муниципального образования <адрес> не противоречит закону и соответствует содержанию компетенции органа местного самоуправления.

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, предусматривает, что субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания малолетних в дошкольных образовательных организациях и работников этих дошкольных образовательных организаций.

Отсутствие указанных мероприятий в среднем общеобразовательном учреждении отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, не позволяет обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних воспитанников.

Таким образом, суд находит заявленные исковые требования основанными на законе и подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. 206 ГПК РФ, в случае, если действия, к совершению которых ответчик обязан решением суда, могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Доводы стороны истца об обязании ответчиков профинансировать и выполнить указанные в исковых требованиях мероприятия в течение одного и трех месяцев соответственно с момента вступления решения суда в законную силу суд находит немотивированными.

Вместе с тем, согласно п.п. «е» п. 11 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных

Постановлением Правительства РФ № 1006 от 2 августа 2019 года, комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Актами обследования и категорирования объектов (территорий) МОАУ СОШ №2 пгт Серышево и филиалов СОШ в <адрес>, СОШ в <адрес>, Детский сад №, Детский сад № установлены сроки для образовательных учреждений по осуществлению мероприятий устранения нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов, которые суд находит разумными для исполнения.

Руководствуясь ст.ст. 194 -198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Серышевского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к МОАУ СОШ №2 пгт Серышево, администрации Серышевского района Амурской области о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения, возложении

обязанности профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности – удовлетворить частично.

1. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Среднюю общеобразовательную школу № 2 пгт Серышево устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, пгт Серышево, <адрес>, а именно:

- оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 1 января 2021 года;

- оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 1 октября 2021 года

2. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Среднюю общеобразовательную школу № пгт Серышево устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Структурного подразделения Детский сад №, расположенного по адресу: <адрес>, пгт Серышево, <адрес>А, а именно:

- оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта (территории), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в соответствии с требованиями п.п. «в», «г» п. 25, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 1 декабря 2021 года;

- оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 1 декабря 2021 года;

- оснастить объект (территорию) системой наружного освещения в соответствии с требованиями п.п. «л» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 и СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 и Правил устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999- в срок до 1 декабря 2021 года;

- оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 25, п. 29, п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 1 декабря 2021 года;

- обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в соответствии

с требованиями п.п. «б» п. 25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 1 декабря 2021 года;

- произвести капитальный ремонт пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006- в срок до 1 декабря 2021 года.

3. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Среднюю общеобразовательную школу № пгт Серышево устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Структурного подразделения Детский сад №, расположенного по адресу: <адрес>, а именно:

- оснастить объекты (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 01 октября 2021 года;

- оборудовать объекты (территории) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 01 октября 2021 года;

4. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ФИО3 общеобразовательную школу № пгт Серышево устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) ФИО2 общеобразовательной школы <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>А, а именно:

- оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в течении трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

- оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями п.п. «д» п. 24, п. 29, п. 31 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 01 октября 2021 года;

5. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Среднюю общеобразовательную школу № 2 пгт Серышево устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) ФИО2 общеобразовательной школы <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно:

- оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в срок до 01 октября 2021 года;

Обязать администрацию <адрес> профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения ФИО3 общеобразовательной школы № пгт Серышево и структурных подразделений Детский сад № , Детский сад № , ФИО2 общеобразовательной школы <адрес> и ФИО2

общеобразовательной школы <адрес> не позднее чем за три месяца до истечения сроков, указанных в актах обследования и категорирования.

Обязать администрацию <адрес> обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования <адрес> в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу финансирование расходов на выполнение мероприятий, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) Муниципального общеобразовательного автономного учреждения ФИО3 общеобразовательная школа № пгт Серышево имени Сергея ФИО2 общеобразовательной школы <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>А, а именно:

- оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в соответствии с требованиями п.п. «г» п. 24, п. 29 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006- в течении трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Серышевский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (690090, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54) в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу через Серышевский районный суд.

Решение в окончательной форме принято 02 сентября 2020 года.

Председательствующий судья Н.А. Демяненко

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».